

0003658-72.2021.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Réu:

ERICK VINICIUS FARIAS PEREIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

ERICK VINICIUS FARIAS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006 e artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, incidindo a regra do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003658-72.2021.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003658-72.2021.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Réu:

ERICK VINICIUS FARIAS PEREIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

ERICK VINICIUS FARIAS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006 e artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, incidindo a regra do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, porque em data incerta, mas certamente antes de 04 de abril de 2021, em horário incerto, mas na cidade de Itapecerica da Serra, juntamente com Mateus Pereira de Oliveira, os denunciados, agindo consciente e voluntariamente, se associaram para a prática reiterada do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque também, no dia 04 de abril de 2021, por volta das 14h30min, na Estrada Mombaça, altura do nº 50, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 208 "Eppendorf" contendo cocaína, com peso líquido de 48,1g, 170 porções de crack, com peso líquido de 22,7g, 43 porções de maconha, com peso líquido de 58,4, drogas estas que causam dependência

química e física, além de R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 16/18 e laudo definitivo de fls. 271/273.

A denúncia foi recebida em 13/05/2021 (fls. 16/18). O acusado foi citado (fls. 237), apresentando resposta à acusação (fls. 243). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que na época dos fatos, os acusados se associaram para o cometimento reiterado do crime de tráfico de drogas pela região, ficando estabelecido que o acusado MATEUS levaria as substâncias entorpecentes em uma sacola plástica dentro de sua bolsa e o réu ERICK ficaria encarregado da contabilidade.

No dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento, avistaram os acusados caminhando pela pública, demonstrando sinais evidentes de nervosismo, após visualizarem a viatura.

Os agentes de segurança pública, então, resolveram abordar os acusados. Em revista pessoal, localizaram uma sacola, dentro da bolsa que o acusado MATEUS carregava, com 208 "Eppendorf" contendo cocaína, 170 porções de crack e 43 porções de maconha. Com o réu ERICK, localizaram R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em notas pequenas. Informalmente, os acusados confessaram que estavam ali para abastecer a recolher o dinheiro dos pontos de tráfico de drogas da região.

Encaminhados à Delegacia de Polícia, ao serem interrogados, os acusados permaneceram em silêncio (fls. 08 e 10).

A grande quantidade de substâncias entorpecentes encontradas em posse dos acusados, todas embaladas, individualizadas e prontas para serem comercializadas, aliada as circunstâncias da prisão, denota que eles se associaram para o cometimento do crime de tráfico de drogas pela Comarca de Itapepecerica da Serra.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram parcialmente demonstrados, impondo-se a parcial procedência da pretensão punitiva estatal.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 529/2021 (fl. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14/15), pelo laudo de constatação provisória nº 142.535/2021 (fl. 16/18), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 142.538/2021 (fl. 271/273) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Jofson De Lima Soares, policial militar, disse que estavam em patrulhamento, na estrada Mombaça. Viram dois indivíduos. O local é conhecido ponto de tráfico.

Fizeram a abordagem. Uma das partes, Mateus, estava com a sacola contendo droga, crack, cocaína e maconha e a outra parte estava com o dinheiro. Uma das partes dizia que fazia a distribuição da droga e a outra parte disse que fazia "o recolhe". Confessaram de forma informal.

Geraldo Cruz Júnior, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento de rotina, quando viram dois indivíduos, sendo que um deles segurava uma sacola nas mãos. Quando eles viram a equipe, eles demonstraram um nervosismo muito grande e tentaram se evadir. Feita a abordagem, na sacola que Mateus segurava havia crack, cocaína e maconha embaladas para venda. Com o outro havia quantia em dinheiro. Ambos confessaram e falaram que estavam fazendo o abastecimento e o recolhe referente ao tráfico. A quantidade de drogas era razoável.

Interrogado, o acusado narrou que os fatos não aconteceram da forma narrada. Saiu para ir ao supermercado e encontrou Mateus. A seguir, encontraram viatura da força tática e indagaram porque o dinheiro estava trocado. O réu respondeu que o dinheiro era produto da venda de bolachas etc. O policial consultou os dados e um dos policiais disse que não acreditava no réu e que o dinheiro era fruto da venda de drogas. Respondeu que o policial o estava difamando. O policial deu um tapa no ouvido esquerdo do réu e, com medo, pediu desculpas e disse que era desnecessário

chegar a este ponto. O policial disse: "você é marrento pra caramba e seu parceiro não vai sair ileso". Os policiais não estavam com câmera de monitoramento, o que impede o réu de se defender. É uma soberba os policiais gozarem de fé pública. Foi julgado pelo seus antecedentes. Desde 2019 é autônomo e não adota o tráfico como meio de vida. Trabalha com a venda de produtos alimentícios. Tem renda de 900, 00 por semana. Tem seis cursos pelo Senac. Não sabe indicar o paradeiro de Mateus, que mora na mesma comunidade que ele.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade do acusado quanto aos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, todos da Lei n. 11.343/06, que lhe foram imputados.

Cumpra destacar que as palavras dos policiais arrolados como testemunhas merecem total credibilidade. E a jurisprudência é pacífica neste sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Por seu turno, a negativa de autoria apresentada pelo réu na fase judicial soa completamente inverossímil, não merecendo crédito. Além disso, restou isolada no contexto probatório e foi frontalmente afastada pelas provas constantes dos autos. Em verdade, o acusado não logrou êxito em comprovar suas assertivas, ônus que lhe competia de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal.

O acusado poderia ter se valido de prova testemunhal para comprovar sua versão dos fatos, pois inovou, já que em sua Defesa técnica nada nesse sentido foi alegado. Observo que a inexistência de câmeras de monitoramento não teria o condão de afastar as palavras das testemunhas policiais. Na realidade, o sistema acusatório, ao permitir o direito ao contraditório, faculta ao réu a produção de provas, as quais, como salientado, não foram trazidas aos autos.

Por todo o exposto, não se afigura possível a absolvição do réu, pois inequívoca a prova de que, em coautoria, tinha em depósito grande quantidade de entorpecentes e relativa quantidade em dinheiro, logicamente para fins e decorrente de tráfico, não existindo outra explicação plausível para tal situação, impondo-se, assim, o reconhecimento das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Contudo, deve ser afastada imputação referente ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 pois a prova oral colhida em juízo não logrou apontar que o réu auxiliava, de forma estável e permanente, o corréu Mateus. Na realidade a prova dá conta de que se tratava de associação eventual.

Portanto, suficientemente provados os fatos descritos na denúncia, e devidamente afastadas as alegações de defesa, resta proceder à fixação da pena.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, já considerado o crime único, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n.

11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, deve a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal (fração de 1/6), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, por conta da situação financeira do réu.

Ainda, o réu é reincidente específico, possuindo diversas condenações, de modo que majoro a pena em 1/3, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na ausência de causas de aumento ou diminuição a considerar, torno esta pena definitiva.

Considerando a reincidência do acusado, bem como a gravidade do crime de tráfico praticado, equiparado aos hediondos, com gravíssimas consequências sociais, como incremento da violência e desestruturação das famílias, sendo evidente a periculosidade e o risco à ordem pública, deverá o réu cumprir as penas privativas de liberdade inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE EM PARTE e CONDENO o réu ERICK VINICIUS FARIAS PEREIRA, forma do artigo 29 do Código Penal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 às penas de 07 (sete) anos, 09

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo. Ainda, absolvo o acusado da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista a reincidência, a gravidade dos fatos e o risco à ordem público, mantenho a prisão preventiva do acusado.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decrete o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 em favor da União.

Custas ex lege.

Expeça-se guia de recolhimento provisória ou, em caso de ausência de recurso, guia de recolhimento definitiva, além de ofícios do IIRGD e TRE. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono dativo.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapecerica da Serra, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA